

Ley provincial 1000/2018 - San Luis (/normativa/provincial/ley-1000-123456789-0abc-defg-000-1000dvorpyel) /

 **Acerca de esta norma**

San Luis

Ley 1000
Vigente, de alcance general

CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS- CONTRAVENCIONES-SANCIONES CONTRAVENCIONALES-PENAS CONTRAVENCIONALES

LEY MODIFICATORIA

Sanción: **29-08-2018**
Publicada en el Boletín Oficial: **26-09-2018**

Modifica Ley N° VI-0702-2009 (t.o.) - Código Contravencional de la
Provincia de San Luis

LEY 1.000

SAN LUIS, 29 de Agosto de 2018

Boletín Oficial, 26 de Septiembre de 2018

Vigente, de alcance general

La Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE el Artículo 17 de la Ley N° VI-0702-2009 (t.o.) Código Contravencional de la provincia de San Luis, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 17.- Enumeración:

I. Las contravenciones se sancionan con multa y trabajos de utilidad pública.

II. Son excepcionales:

1. El arresto: procederá siempre que resulte fehacientemente acreditado el incumplimiento de una medida, esto es cuando el contraventor injustificadamente no cumpla o quebrante las sanciones impuestas, el Juez podrá sustituirlas por trabajos de utilidad pública o excepcionalmente arresto. Esta medida puede cesar cuando el contraventor manifiesta su decisión de cumplir la sanción originalmente impuesta o el resto de ella.

En los casos en que fuere procedente la medida referida en el Párrafo precedente, el Juez efectuará la conversión a razón de UN (1) día de arresto por cada SESENTA (60) Unidades de Multa o por cada día de trabajo de utilidad pública no cumplidos.

En tal supuesto, la sanción sustitutiva a aplicarse no podrá exceder el máximo previsto para dicha especie, en el tipo contravencional respectivo.

2. El arresto domiciliario;

3. Las instrucciones especiales.

III. Son penas accesorias:

1. La inhabilitación;

2. El comiso;

3. La clausura.

IV. La extensión de las sanciones no pueden exceder:

a) Multa de QUINCE MIL (15.000) "Unidades de Multa";

b) Trabajo de utilidad pública hasta TREINTA (30) días;

c) Arresto y arresto domiciliario hasta NOVENTA (90) días;

d) Clausura hasta VEINTE (20) días;

e) Prohibición de concurrencia hasta SEIS (6) meses;

f) Instrucciones especiales hasta SEIS (6) meses."

ARTÍCULO 2º.- MODIFÍCASE el Artículo 21 de la Ley N° VI-0702-2009 (t.o.) Código Contravencional de la provincia de San Luis, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 21.- Multa:

Es la sanción pecuniaria a pagar por el contraventor en moneda de curso legal.

I. La unidad de referencia será la "Unidad de Multa". A los fines de la imposición de esta sanción, la unidad representa el valor equivalente a UN (1) litro de nafta de menor octanaje según valor de mercado, dicha unidad será actualizada de manera periódica por Acuerdo del

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Cuando la multa se fije como alternativa previa al arresto, se efectuará a razón de un día-multa por cada día de arresto.

II. La multa máxima que podrá aplicarse no podrá superar a QUINCE MIL (15.000) "Unidades de Multa".

III. La sanción de multa obliga al contraventor a pagar una suma de dinero a favor del Estado Provincial.

IV. El importe de un día-multa lo merituará el Juez de conformidad con la situación económica del procesado, según sea ésta probada en el proceso.

V. Atendiendo a las condiciones personales del infractor, a sus necesidades y las de su familia, el Juez podrá concederle un plazo o admitirle el pago fraccionado, fijando el importe y las fechas de pago, siempre que se complete en el término máximo de SEIS (6) meses.

VI. Los importes que se perciban por multas conforme las disposiciones de este Código, serán destinadas a financiar actividades de educación, promoción social, salud, o según las necesidades de la comunidad.

VII. Si por causas sobrevivientes a la sentencia condenatoria el contraventor demuestre carecer totalmente de bienes, el Juez podrá reemplazar la multa no cumplida por la sanción de trabajos de utilidad pública, o de arresto en los casos procedentes.

VIII. Cuando proceda el cobro judicial de una multa por contravención, la acción se promoverá por vía de apremio a través de los funcionarios competentes, sirviendo de título suficiente el testimonio de la sentencia de condena.-"

ARTÍCULO 3º.- MODIFÍCASE el Artículo 116 de la Ley N° VI-0702-2009 (t.o.) Código Contravencional de la provincia de San Luis, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 116.- Cuando un hecho se encontrare previsto bajo las tipificaciones de este Código y/o de Ordenanzas Municipales, será competente para la instrucción de la causa, de manera exclusiva y excluyente:

- a) El Juzgado de 1º Instancia en lo Contravencional si el acta de infracción hubiere sido labrada y firmada por Autoridad Policial de la Provincia;
- b) El juzgado de Faltas del Municipio que corresponda si el acta de infracción hubiere sido labrada y firmada por un Agente Municipal."

ARTÍCULO 4º.- Invitar a los Municipios a adherir al presente Código Contravencional de la Provincia para que las actas y actuaciones labradas con motivo de contravenciones o faltas por medio de sus inspectores o agentes municipales autorizados, sean previa suscripción de un convenio con el Gobierno de la provincia de San Luis remitidas al Juez de Primera Instancia con jurisdicción y competencia en lo contravencional según la Circunscripción Judicial a la que pertenece el Municipio, para su intervención, prosecución y resolución.-

ARTÍCULO 5º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-

Firmantes

YBRHAIN PONCE - Leyes - MIRABILE - Sbodio

Volver